

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1418/2549

บริษัทมณฑิณีการ์เมนต์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 537, มาตรา 744

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

อ. จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นประกันหนี้ซึ่งโจทก์และ/หรือ อ. มีต่อจำเลย หนี้ของโจทก์และ อ. ที่จำนองเป็นประกันจึงแยกกันเป็นคนละส่วน การที่โจทก์ชำระหนี้ในส่วนของโจทก์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรวมชำระหนี้ในส่วนของ อ. ด้วย และคงมีผลทำให้ภาระจำนองที่เป็นประกันหนี้ในส่วนของโจทก์ระงับสิ้นไปเท่านั้น แต่ภาระจำนองที่เป็นประกันหนี้ในส่วนของ อ. ยังคงมีอยู่ต่อไปตามสัญญาจำนอง การที่โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองมาจาก อ. ไม่ทำให้โจทก์มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้จำนอง ฐานะของโจทก์เป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองซึ่งมีสิทธิที่จะไถ่ถอนจำนองที่ยังคงมีภาระเหลืออยู่นั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 736 และมาตรา 738 ซึ่งหากผู้รับจำนองยอมรับจำนองก็เป็นอันระงับสิ้นไปตาม มาตรา 744 (4) เมื่อโจทก์เพียงแต่ชำระหนี้ที่มีต่อจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้โดยโจทก์ยังมีได้ไถ่ถอนจำนอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้แก่โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นหนี้จำเลยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีรวม 3 ฉบับ คือฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2536 ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 และฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2543 โจทก์ทำสัญญารับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับจำเลยรวม 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 ซึ่งโจทก์มีหนี้คงค้างเป็นเงิน 1,002,140.91 บาท ฉบับที่สองเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2536 และฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งโจทก์มีหนี้คงค้างเป็นเงินรวม 9,251,280.25 บาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งโจทก์มีหนี้คงค้างเป็นเงินรวม 9,251,280.25 บาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 นายอภิวรรณ รัตนมังคละ ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 24323 และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 327 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลยเป็นประกันลำดับสองเพื่อประกันหนี้ซึ่งโจทก์และ/หรือนายอภิวรรณมีต่อจำเลย ต่อมา นายอภิวรรณขายที่ดินจำนองทั้งสองแปลงให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 และขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 โจทก์จึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งติดจำนองดังกล่าว ภายหลังที่โจทก์ทำสัญญารับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับจำเลย โจทก์ผ่อนชำระหนี้ให้แก่จำเลยเป็นเงินรวม 10,547,229.94 บาท ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเกินวงเงินจำนองภาระจำนองของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเป็นอันหมดสิ้นไป แต่จำเลยไม่ยอมไถ่ถอนจำนองให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 24323 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาและที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 327 ตำบลด่านเกวียน (ท่าอ่าง) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า นายอภิวรรณจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องนอกจาก
เพื่อเป็นประกันหนี้ของโจทก์แล้วยังจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของนายอภิวรรณเอง
ที่มีต่อจำเลยอีกด้วย แม้โจทก์ชำระหนี้ของโจทก์ที่มีต่อจำเลยครบถ้วนแล้ว แต่นาย
อภิวรรณยังเป็นหนี้ค้ำชำระแก่จำเลยหลายมูลหนี้ ภาระจำนองจึงยังไม่ระงับโจทก์
รับโอนทรัพย์สินที่จำนองโดยทราบดีว่าภาระหนี้สินของนายอภิวรรณยังมิได้ระงับไป
การที่โจทก์ขอให้ไถ่ถอนจำนองเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาคู่ความตกลงแถลงรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การทุก
ประการตามคำแถลงฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546 และไม่ตั้งใจสืบพยานโดยขอให้
ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายว่า เมื่อโจทก์ชำระหนี้ของโจทก์ที่มีต่อจำเลยครบถ้วน
แล้ว จำเลยมีหน้าที่ต้องไถ่ถอนหลักประกันตามสัญญาจำนองให้แก่โจทก์หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดย
กำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เดิม
โจทก์ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและเป็นหนี้ค้ำชำระแก่จำเลยตามสัญญาดังกล่าว
รวม 3 ฉบับ โดยมีนายอภิวรรณ รัตนมังคละ จำนองที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูก
สร้างไว้เป็นประกันลำดับสอง เพื่อประกันหนี้ซึ่งโจทก์และ/หรือนายอภิวรรณมีต่อ
จำเลยในวงเงิน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมานายอภิวรรณขายทรัพย์สินที่
จำนองดังกล่าวให้แก่โจทก์หลังจากนั้นโจทก์ทำสัญญารับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับจำเลยและต่อมาโจทก์ชำระเงิน 10,579,229.94
บาทให้แก่จำเลยครบถ้วนตามสัญญารับสภาพหนี้แล้ว ส่วนนายอภิวรรณยังเป็นหนี้

คงค้างแก่จำเลยกว่า 5,000,000 บาทคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ ว่า จำเลยต้องจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์สรุปความได้ว่า การที่นายอภิวรรณโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองมาเป็นของโจทก์ มีผลทำให้โจทก์เป็นผู้จำนองแทนที่นายอภิวรรณ และต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยหลักทรัพย์ต่อจำเลยตามสัญญาจำนองในวงเงินซึ่งกำหนดไว้เพียง 5,000,000 บาท แม้โจทก์กับนายอภิวรรณจะเป็นหนี้จำเลยรวมกันเกินกว่า 5,000,000 บาท แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 708 จำเลยไม่อาจบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์จำนองเกินวงเงินจำนวนดังกล่าวได้ เมื่อโจทก์ชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่จำเลยเกินกว่าจำนวนเงินดังกล่าวแล้วการจำนองย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 (1) นั้น เห็นว่า นายอภิวรรณจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นประกันหนี้ซึ่งโจทก์และ/หรือนายอภิวรรณมีต่อจำเลย หนี้ของโจทก์และนายอภิวรรณที่จำนองเป็นประกันจึงแยกกันเป็นคนละส่วน การที่โจทก์ชำระหนี้ในส่วนของโจทก์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรวมชำระหนี้ในส่วนของนายอภิวรรณด้วย และคงมีผลทำให้ภาระจำนองที่เป็นประกันหนี้ในส่วนของโจทก์ระงับสิ้นไปเท่านั้น แต่ภาระจำนองที่เป็นประกันหนี้ในส่วนของนายอภิวรรณยังคงมีอยู่ต่อไปตามสัญญาจำนอง ทั้งการที่โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองมาจากนายอภิวรรณนั้น ก็ไม่ทำให้โจทก์มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้จำนอง ฐานะของโจทก์เป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ซึ่งมีสิทธิที่จะไถ่ถอนจำนองที่ยังคงมีภาระเหลืออยู่นั้นได้ โดยต้องเสนอใช้เงินให้แก่ผู้รับจำนองเป็นจำนวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 736 และมาตรา 738 ซึ่งหากผู้รับจำนองยอมรับจำนองก็เป็นอันระงับสิ้นไปตามมาตรา 744 (4) เมื่อคู่ความรับข้อเท็จจริงว่าโจทก์เพียงแต่ชำระหนี้ที่มีต่อจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยโจทก์ยังมิได้ไถ่ถอนจำนอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้แก่

โจทก์ได้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในข้ออื่นที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาดังกล่าว เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นนี้ 1,500 บาท แทนจำเลย.

(ชัชลิต ละเอียด-สมชัย จึงประเสริฐ-บุญรอด ตันประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>